

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JOSE A. MCFALINE LOPEZ, Y
OTROS
DEMANDANTE

V.

JOSE O. HERNANDEZ BELLO
DEMANDADO

CASO NÚM.: MZ2025CV00329

SOBRE:
INJUNCTION (ENTREDICHO
PROVISIONAL, INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE)

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE, la parte demandada de epígrafe, representado por el abogado suscribiente, quien muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

1. El pasado 1 de julio de 2025 este la parte demandada del presente caso solicitó la desestimación de este.
2. Es nuestra posición oponernos de forma categórica a dicha petición.
3. El demandado en este caso, Puerto Rico Fluid Systems, LLC (PR Fluid Systems), a través del Sr. McFaline, solicita de este Honorable Tribunal que ordene al Sr. Hernández a entregar el acceso a la plataforma Quickbooks de la compañía toda vez que es el único que controla la plataforma y que cese y desista de su uso toda vez que él no se encuentra trabajando en ni para la compañía desde mayo del 2024.
4. Que el Sr. Hernández, el 2 de julio de 2024, envió al Sr. McFaline una carta donde con encabezado de las oficinas de la Lcda. Maribel Rubio Bello y al final de la carta el nombre de la licenciada. Dicha carta establece la intención del Sr. Hernández de liquidar la compañía PR Fluid Systems y dejar de formar parte de esta. **(Véase Anejo 1)**
5. Que el Sr. McFaline aceptó la renuncia tácita del Sr. Hernández a la compañía a través de una carta enviada a la Lcda. Rubio Bello el día 8 de julio del 2024. EN dicha carta se solicitó además que de realizar una liquidación se dividiera a su vez, no solo los activos, sino también las deudas. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo posterior debido a falta de comunicación del Sr. Hernández según le fue indicado al Sr. McFaline a través de una serie de correos electrónicos. **(Véase Anejo 2 y 3)**
6. Que a pesar de todo lo anterior, en el presente caso no se está solicitando que se obligue a liquidar, a aceptar o no la renuncia del Sr. Hernández. Simplemente se le solicita a este Honorable Tribunal que ordene un cese y desista al Sr.

Hernández de mantener el control de la plataforma Quickbooks y al él no estar trabajando en ni para la compañía, ni interesado en seguir perteneciendo a la misma, se abstenga de entrar en las madrugadas a dicha plataforma.

7. Dicha plataforma es de propiedad de PR Fluid Systems y no del Sr. Hernández.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal tome conocimiento de la presente moción, declare no ha lugar la solicitud del demandado, ordene el cese y desista al Sr. Hernández, junto a cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

En Juana Díaz, Puerto Rico hoy 22 de julio de 2025.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

/LCDO. ALEX S. VALENTÍN LUGO
RUA #23124
3501 PMB 286,
Juana Díaz, P.R., 00795
TEL. (787) 215-7907
lcdo.valentinlugo@gmail.com